

1500989-17.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL NAKAO MAIBASHI

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... papeis de contabilidade do tráfico. Afirmou que outras viaturas já abordaram o réu em razão de tráfico e uso de entorpecentes (fls. 162).

Em seu interrogatório, o réu Wellington de Almeida Santos afirmou que é morador do local e que foi abordado pelos guardas. Disse que eles perguntaram se tinha passagem, o que admitiu. Afirmou que um rapaz saiu correndo em sua frente, mas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

2ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500989-17.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500989-17.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE ALMEIDA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de WELLINGTON DE ALMEIDA SANTOS.

Em breve síntese, o acusado foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06, nos moldes da Lei 8.072/90, porque no dia 19 de abril de 2021, às 17h40min, na Rua Amábil de la Torre, altura do nº 49, Vila Rosina, nesta cidade e comarca de Caieiras, previamente ajustado e com identidade de desígnios com o adolescente Jean Victor da Silva Fonseca, tinha em depósito, para fins de tráfico, 16 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 16 gramas; 29 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido aproximado de 4,7 gramas; e 17 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 38,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 1/3). Recebida a denúncia em 03 de maio de 2021 (fls. 103/105), o réu foi citado (fls. 114) e apresentou defesa prévia (fls. 122).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 160/164).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição (fls. 180/186).

É o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do crime de tráfico foi bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e pelo laudo químico toxicológico (fls. 146/148).

Contudo, finda a instrução, não restou certa a autoria em relação ao acusado.

Se não, vejamos.

Em juízo, a testemunha Everton Damião Moro, guarda civil municipal, afirmou que houve denúncia anônima de tráfico de entorpecentes na Rua Amábil de la Torre. Disse que foram até o local, onde havia três indivíduos, e realizaram um cerco com as viaturas. Afirmou que o réu foi abordado, mas com ele, diretamente, não encontraram drogas. Afirmou que um outro indivíduo disse que havia comprado drogas com o menor de idade, sendo que o réu admitiu que estava com ele, atuando na contabilidade das drogas e das vendas. Disse que encontraram com o adolescente, cocaína, maconha e, salvo engano, crack. (fls. 163).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Adriano Bachiega da Silva, guarda civil municipal que participou da ocorrência, que acrescentou que não se recorda de terem encontrados papéis de contabilidade do tráfico. Afirmou que outras viaturas já abordaram o réu em razão de tráfico e uso de entorpecentes (fls. 162).

Em seu interrogatório, o réu Wellington de Almeida Santos afirmou que é morador do local e que foi abordado pelos guardas. Disse que eles perguntaram se tinha passagem, o que admitiu. Afirmou que um rapaz saiu correndo em sua frente, mas não estava envolvido com o tráfico. Disse que os guardas colocaram ele e o menor de idade na viatura e que depois foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Afirmou que é usuário e que conhecia o adolescente de vista. Disse que estava subindo a escada onde foi abordado a fim de ir até a casa de seu amigo, João Paulo. Afirmou que os guardas municipais que o abordaram tinham dito que iriam lhe prejudicar se o pegassem na rua. Disse que não confessou para a autoridade policial que estava ajustado a Jean para fins de tráfico (fls. 164).

Como se vê, sendo apenas essas as provas colhidas, restam dúvidas sobre a vinculação do réu com as drogas encontradas e, por consequência, sobre a prática do tráfico de drogas por ele.

Nada de ilícito foi encontrado diretamente com o réu, que também não foi flagrado por nenhuma das testemunhas realizando ato de comércio de entorpecentes. Na verdade, a imputação do crime de tráfico a ele decorreu, basicamente, do fato de ser visto em um local onde ocorre o tráfico de drogas e de sua suposta confissão, que foi negada em juízo.

No caso, a autoria restou comprovada apenas em relação ao adolescente Jean Victor da Silva Fonseca, que foi de fato flagrado na posse das drogas apreendidas, inclusive tentando dispensá-las. Entretanto, o fato de ter sido visto perto de Jean não comprova a prática do tráfico de drogas pelo réu, quando insubsistente sua suposta confissão de que seria responsável pela contabilidade e pela venda dos entorpecentes.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal tem proclamado reiteradamente que ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo (e.g.: HC 74368/MG, HC 81171/DF e HC 84517/SP).

Sob esse cenário, entendo que recai dúvida razoável sobre a participação do réu no crime de tráfico de drogas, sendo de rigor a absolvição por falta de provas, à luz do in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER o réu WELLINGTON DE ALMEIDA SANTOS da imputação do art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários a advogados eventualmente nomeados nos termos do convênio OAB/DPE e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,

com a respectiva movimentação no sistema, independentemente de nova conclusão. Defiro a destruição dos entorpecentes apreendidos, bem como a restituição dos demais objetos e valores a seus proprietários, ressalvados os bens que interessem a outros processos em andamento.

P.I.C.

Caieiras, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA